רשומות

קובץ התקנות

עמוד

צו השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשע"ז–2016 38
צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ז–2016 38
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ז–2016 39
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק), התשע"ז–2016 39
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות גפ"מ) (תיקון), התשע"ז–2016 40
תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשע"ז–2016 41
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל) (הוראת שעה), התשס"ג–2003) (הוראת שעה), התשע"ז–2016 . . . 43
תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ז–2016 43
תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים) (תיקון), התשע"ז–2016 44

צו השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)[1], התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז–2007[2] (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר החוץ ועם שרת התרבות והספורט[3], ולאחר שנחתמו הסכמים (להלן – ההסכמים) בין מוזאון ישראל לבין מוזאון Lidice Memorial, שבצ'כיה (להלן – המשאיל), להשאלת נכס תרבות (להלן – הנכס), להצגה בתערוכה "הצל של הצבע" אשר עתידה להתקיים במוזאון ישראל מיום כ' בכסלו התשע"ז (20 בדצמבר 2016), אני מצווה לאמור:

הגבלת סמכות שיפוט

1. כל עוד הנכסים נמצאים בישראל מכוח ההסכמים, יחולו פסקאות (1) ו־(2) שבסעיף 3 לחוק, ולפיכך –

(1) לא תהיה לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או חזקה בנכסים או זכות אחרת הנוגדת את זכותו של המשאיל בנכסים;

(2) לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת הנכסים למשאיל בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכמים.

תוקף

2. תוקפו של צו זה למשך התקופה שבה נמצאים הנכסים בישראל מכוח ההסכמים.

ז' בתשרי התשע"ז (9 באוקטובר 2016)
(חמ 3795–3–ת1)

איילת שקד
שרת המשפטים

---
[1] ק"ת התשע"ז, עמ' 1127.
[2] ס"ח התשס"ז, עמ' 137.
[3] י"פ התשס"ט, עמ' 4280.

צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 32(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת הראשונה לחוק

1. בתוספת הראשונה לחוק, אחרי פרט (118ה) יבוא:

"(118) עבירה לפי סעיף 17ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954[2], המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג–2013[3]."

תחילה

2. תחילתו של צו זה 10 ימים מיום פרסומו.

כ"ד באלול התשע"ו (27 בספטמבר 2016)
(חמ 3121–3–ת1)

איילת שקד
שרת המשפטים

---
[1] ס"ח התש"ס, עמ' 293.
[2] ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ג, עמ' 78; התשע"ה, עמ' 102.
[3] ס"ח התשע"ג, עמ' 78.

צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1986[1] (להלן – החוק), בהסכמת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שינוי התוספת הראשונה לחוק

1. בתוספת הראשונה לחוק, בסופה יבוא:

טור א' שם החוק או הפקודה	טור ב' התקנות שבהן נקבעה עבירה מינהלית לפי החוק או הפקודה
"חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד–1994[2]	תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק), התשע"ז–2016[3]
חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א–1961[4]	תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק), התשע"ז–2016[5]

כ"ד באלול התשע"ו (27 בספטמבר 2016)
(חמ 1922–3–ת2)

איילת שקד
שרת המשפטים

---

[1] ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.
[2] ס"ח התשנ"ד, עמ' 270.
[3] ק"ת התשע"ז, עמ' 39.
[4] ס"ח התשכ"א, עמ' 12.
[5] ק"ת התשע"ז, עמ' 39.

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק), התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1986[1] (להלן – החוק), בהסכמת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

עבירות מינהליות

1. עבירה על חיקוק כמפורט בטור א' שבתוספת, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2. לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב –

(1) לעניין העבירות המנויות בפרט 1 לתוספת –

(א) לגבי יחיד – כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת;

(ב) לגבי תאגיד – פי חמישה מהאמור בפסקת משנה (א);

(2) לעניין העבירה המנויה בפרט 2 לתוספת – כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת.

עבירה מינהלית חוזרת

3. הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 2, לפי העניין.

עבירה מינהלית נמשכת

4. הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

---

[1] ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

	טור א׳ החיקוק	טור ב׳ קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
1.	סעיף 7ב(א) לחוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד–1994[2] (להלן – חוק משק הדלק), לעניין –	
	(1) אי־הצגת מחירי סוגי הדלק הנמכרים בתחנת תדלוק;	300
	(2) הצגת מחירי סוגי הדלק הנמכרים בתחנת תדלוק בניגוד להוראות לפי סעיף 7א(ב) ו־(ג) לחוק משק הדלק;	200 בעד כל אי־התאמה
	(3) תקנות 1 ו־2 לתקנות משק הדלק (קידום התחרות) (הסדרת השילוט בתחנות תדלוק), התשס"ט–2008[3].	200 בעד כל אי־התאמה
2.	סעיף 2א(א)(1) לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א–1960[4]	15,000

כ"ד באלול התשע"ו (27 בספטמבר 2016)
(חמ 1922–3–ת1)

איילת שקד
שרת המשפטים

[2] ס"ח התשנ"ד, עמ' 270.
[3] ק"ת התשס"ט, עמ' 174.
[4] ס"ח התשכ"א, עמ' 12.

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות גפ"מ) (תיקון), התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2 ו־3 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1985[1] (להלן – החוק), בהסכמת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

החלפת תקנה 2

1. במקום תקנה 2 לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות גפ"מ), התשס"ג–2003[2] (להלן – התקנות העיקריות) יבוא:

"קנס מינהלי קצוב

2. לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב –

(1) לגבי יחיד – כקבוע לצדן בטור ב׳ בתוספת;

(2) לגבי תאגיד – כפל הקנס האמור בפסקה (1)."

[1] ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.
[2] ק"ת התשס"ג, עמ' 1131.

2. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 3

"עבירה מינהלית חוזרת

3. הקנס הקבוע לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי העניין."

3. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 4

"עבירה מינהלית נמשכת

4. הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת המנויה בתוספת לעניין סעיף 14(5) לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–1989[3] (להלן – חוק הגז), יהיה בשיעור 1/10 הקנס הקבוע בתקנה 2, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק."

4. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת התוספת

"תוספת

(תקנות 1 ו־2)

טור א' החיקוק	טור ב' קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
סעיף 25(ב) לחוק הגז, לעניין –	
(1) סעיף 14(5) לחוק הגז	2,500 בעד כל צרכן גז
(2) סעיף 3(א) לצו הגז (בטיחות ורישוי) (מכלי גפ"מ מיטלטלים), התשע"ה–2015[4]	1,250 בעד כל מכל
(3) תקנה 3 לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), התשס"א–2001[5]	500 בעד כל מכל"

5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

כ"ד באלול התשע"ו (27 בספטמבר 2016)
(חמ 1922–3–ת1)

איילת שקד
שרת המשפטים

[3] ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.
[4] ק"ת התשע"ה, עמ' 950.
[5] ק"ת התשס"א, עמ' 789.

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, התשכ"ז–1967[1], ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

1. בתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח–1968[2], אחרי תקנה 124 יבוא: הוספת תקנה 124א

"מועד בחינה למשרתים במילואים בקריאת פתע

124א. (א) חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים בקריאת פתע במועד שבו נקבעה בחינה בדינים, וכן בן זוג של חייל מילואים כאמור, יהיה זכאי למועד מיוחד לבחינה, בין אם ניגש למועד הבחינה הרגיל ובין אם לאו, בכפוף להוראות תקנה זו.

[1] ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.
[2] ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104.

(ב) מועד מיוחד לפי תקנת משנה (א), ייקבע אם זכאים לכך חמישה נבחנים לפחות שנקראו לשירות מילואים בקריאת פתע.

(ג) ראה הרשם כי מתקיימים תנאי תקנת משנה (ב), יודיע הרשם, על אף האמור בתקנות 124 ו־126, על מועד הבחינה המיוחד לפי תקנה זו באתר האינטרנט, חודש לפחות לפני המועד שנקבע, והמבקש להיבחן במועד זה יודיע על כך לרשם לא יאוחר משבועיים לפני אותו מועד.

(ד) נקבע מועד מיוחד לבחינה לפי תקנה זו, יבחנו בה אותם הבוחנים שנקבעו לפי תקנה 125 לבחינה במועד הרגיל; אם חל שינוי ברשימת הבוחנים, יקבע המנהל הכללי של משרד המשפטים את הבוחנים החדשים לפי תקנה 125.

(ה) לעניין תקנה זו –

(1) "בן זוג" – בן זוג של חייל המילואים ולהם ילד משותף אחד או יותר שגילו לא עולה על 18 שנים לפחות;

(2) "שירות מילואים בקריאת פתע" – אחד מאלה:

(א) שירות מילואים לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008 (להלן – חוק שירות המילואים) שמשכו 7 ימים או יותר בחודשיים שקדמו למועד הבחינה;

(ב) שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים שמשכו 7 ימים או יותר בהתראה קצרה מ־72 שעות בחודשיים שקדמו למועד הבחינה;

(ג) שירות מילואים לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים או שירות מילואים בהתראה קצרה מ־72 שעות, שחל כולו או חלקו במועד הבחינה עצמו או בעשרת הימים שקדמו לו.

(ו) הזכאות למועד מיוחד כמפורט בתקנה זו תובא לידיעת הנבחנים באתר האינטרנט."

2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ד באלול התשע"ו (27 בספטמבר 2016)
(חמ 884–3–ת1)

תחילה

איילת שקד
שרת המשפטים

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל) (הוראת שעה), התשס"ג–2003 (הוראת שעה), התשע"ז–2016

בתוקף סמכות שר הבריאות לפי סעיף 56(א)(1)(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[1], בתוקף סמכות שר הבריאות ושר האוצר לפי סעיף 57 לחוק, ובאישור שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר, מותקנות תקנות אלה:

הוראת שעה

1. בתקופה שעד יום ו' בסיוון התשע"ז (31 במאי 2017) לא יחולו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג–2003), התשע"ו–2016[2] (להלן – התקנות העיקריות), על מי שעד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ביקש היתר כהגדרתו בהן, אשרה ורישיון לישיבת ביקור או אשרה ורישיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952[3], ובלבד שלא נרשם לקופת חולים ולא החל לשאת בתשלום דמי ביטוח בריאות מיוחדים לפי התקנות העיקריות (להלן – בעל היתר מוחרג).

הוראות מעבר

2. (א) על אף האמור בתקנות העיקריות, לעניין בעל היתר מוחרג, המועד הראשון לרישום הוא ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017), והוא יהיה פטור מתקופת המתנה לזכאות, ובלבד שיש לו היתר תקף במועד רישומו.

(ב) על אף האמור בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במועד רישומו יידרש בעל ההיתר המוחרג לשאת, כתנאי לרישומו, בתשלום כאמור בתקנה האמורה בעד תקופה השווה ל־27 חודשים או 6 חודשים, לפי העניין, וכן בתשלום כאמור החל עליו בין המועד הראשון לרישום לבין מועד רישומו בפועל.

(ג) זכאות בעל היתר מוחרג, להחזר לפי תקנה 3(ג) לתקנות העיקריות, תחול על שירותים שבתוספת השנייה ובצו שרכש בתקופה שמיום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016) עד המועד הראשון לרישום, בניכוי סכום השווה לדמי ביטוח הבריאות המיוחדים שהיה חייב בהם בעד התקופה האמורה, אלמלא תקנות אלה.

י"א בתשרי התשע"ז (13 באוקטובר 2016)
(חמ 4563–3)

יעקב ליצמן — שר הבריאות

משה כחלון — שר האוצר

[1] ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.
[2] ק"ת התשע"ו, עמ' 1686.
[3] ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(5) לפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 282

1. בתקנה 282 לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961[2] (להלן – התקנות העיקריות), בתקנת משנה (א)(3), במקום פסקת משנה (ו) יבוא:

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
[2] ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

"(ו) הרכב הוא של צבא הגנה לישראל, של שירות הביטחון הכללי, של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של משטרת ישראל, של כנסת ישראל או רכב לכיבוי אש או לטיפול בחומר מסוכן, כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993[3], של הרשות הארצית לכבאות והצלה, וטרם חלפו 12 שנים ממועד ייצורו."

ד' בתשרי התשע"ז (6 באוקטובר 2016)
(חמ 83–3–ת1)

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

[3] ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים) (תיקון), התשע"ז–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13(ו) ו־128 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב–2012[1], בהסכמת נציב שירות המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון השם

1. בשמן של תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים), התשל"ו–1976[2] (להלן – התקנות העיקריות), במקום "שירותי הכבאות" יבוא "הרשות הארצית לכבאות והצלה".

תיקון תקנה 2

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (1א), יבוא:

"(1ב) תת־טפסר."

כ"ג בתשרי התשע"ז (25 באוקטובר 2016)
(חמ 1718–3–ת2)

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

[1] ס"ח התשע"ב, עמ' 702.
[2] ק"ת התשל"ו, עמ' 1576.

המחיר 3.24 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי